

Nr. 274 Kabinettsitzung vom 15. Dezember 1933, 16.30 Uhr

R 43 I/1467, Bl. 1–9

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Seldte, Gürtner, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Darré, Goebbels, Göring (nach Punkt 2), Heß; PrFM Popitz; RbkPräs. Schacht; StS Lammers, Meissner, Funk, Pfundtner, Posse, Krohn, Backe, Feder; GenInsp. Todt; WiBeauftragter Keppler; MinDirig. Bose; MinR Gotthold, Waldeck; Oberförster Parchmann; Protokoll: MinR Willuhn (Punkt 1, 8–17), Wienstein (Punkt 2–5, 20 und 21), Killy (Punkt 6, 7, 18 und 19).

Beginn: 16:30

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE ERRICHTUNG EINES UNTERNEHMENS „REICHAUTOBAHNEN“.
2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VEREINIGUNG VON MECKLENBURG-STRELITZ MIT MECKLENBURG-SCHWERIN).
3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN DEUTSCHEN GEMEINDETAG).
4. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GENOSSENSCHAFTSGESETZES. [...])
5. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER EINIGE MASSNAHMEN AUF DEM GEBIET DES KAPITAL-VERKEHRS.
6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE EINKOMMENSBESTEUERUNG FÜR 1933).
7. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER REISEKOSTENVERGÜTUNG DER BEAMTEN. [...])
8. GESETZENTWURF ÜBER DIE BILDUNG DES ALLER-OHREVERBANDES. [...])
9. ENTWURF EINES GESETZES GEGEN WALDVERWÜSTUNG).
- 10 ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN VERKEHR MIT MILCHERZEUGNISSEN, EINES
 - a) GESETZES ÜBER DEN VERKEHR MIT EIERN).
 - b)
11. ENTWURF EINES GESETZES ZUR SICHERUNG DER DÜNGEMITTEL- UND SAATGUTVERSORGUNG.
12. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER SPAR- UND GIROKASSEN, KOMMUNALE KREDITINSTITUTE UND GIROVERBÄNDE SOWIE GIROZENTRALEN.
13. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES PRIVATNOTENBANKGESETZES).

14. *ENTWURF DES KALIWIRTSCHAFTSGESETZES.*
15. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE SCHAFFUNG EINER REICHSSTELLE FÜR DEVISEN-BEWIRTSCHAFTUNG.*
16. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER GEWERBEORDNUNG FÜR DAS DEUTSCHE REICH.*
17. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER SCHIEDSABREDEN IN KARTELLVERTRÄGEN.*
18. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BEISITZER DER ARBEITSGERICHTS- UND SCHLICHTUNGSBEHÖRDEN UND DIE VERTRETER BEI DEN FACHAUSSCHÜSSEN FÜR HAUSARBEIT SOWIE ÜBER BETRIEBSVERTRETUNGEN.*
19. *ENTWURF EINER VIERTEN VERORDNUNG ÜBER DIE ZULASSUNG ZUR PROZESSVERTRETUNG VOR DEN ARBEITSGERICHTSBEHÖRDEN.*
20. *Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE REICHSLUFTFAHRT-VERWALTUNG.*
21. *Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ÜBER DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN VOLLSTRECKUNGSSCHUTZ.*

1. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE ERRICHTUNG EINES UNTERNEHMENS „REICHAUTOBAHNEN“.

Der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen trug die Vorlage vor¹⁾).

Der Reichskanzler wies darauf hin, daß der unter a) im § 8 a vorgesehene Schutzstreifen 10 m und in den Kurven 15 m anstatt der vorgesehenen 6 und 10 m breit sein müsse.

Der Reichspostminister stellte die Frage, ob die unter b) im § 8 a vorgesehene Beschränkung innerhalb der 500-m-Grenze auch für Einrichtungen der Reichspost gelten solle. Er nähme an, daß die Reichspost durch diese Bestimmung nicht betroffen werden solle.

Der Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen erwiderte hierauf, daß die vorgesehene Beschränkung nicht für die Reichspost gelten werde.

Das Reichskabinett stimmte der Vorlage mit der von dem Reichskanzler zu a) im § 8 a vorgeschlagenen Abänderung zu²⁾).

¹⁾ Der von GenInsp. Todt am 12. 12. vorgelegte Entwurf bestimmte u. a.: 1. Auf den an Autobahnen gelegenen Grundstücken dürfen Bauanlagen jeder Art in einer Entfernung bis zu 6 m (in den Kurven bis zu 10 m) und Betriebe, „die ihrer Art nach Nebenbetriebe der Kraftfahrbahnen darstellen“, in einer Entfernung bis zu 500 m nur mit Genehmigung des GenInsp. für das dt. Straßenwesen errichtet werden. 2. Das Unternehmen „Reichsautobahnen“ kann alle für den sofortigen Beginn der Bauarbeiten benötigten Grundstücke „in Besitz nehmen“ (Räumungsfrist bei einfachen Grundstücken: 10 Tage; Grundstücken mit Wohngebäuden: 3 Monate). Spätestens 6 Monate nach Inbesitznahme ist die Einleitung des nach Landesrecht vorgeschriebenen förmlichen Verfahrens zur Enteignung zu beantragen. 3. „Die Entschädigung für die Entziehung des Eigentums muß angemessen sein.“ Im Interesse der Grundstückseigentümer kann außerdem ein Flurbereinigungsverfahren durchgeführt werden, welches die Zuteilung anderer Grundstücke (insbesondere an betroffene Erbhöfe) ermöglichen soll (R 43 II/ 503, Bl. 162–167; hier auch einige Materialien zur Vorberatung des Entwurfs seit Anfang Oktober 1933).

²⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 18. 12. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 1081).

2. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE VEREINIGUNG VON MECKLENBURG-STRELITZ MIT MECKLENBURG-SCHWERIN³⁾).

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des beiliegenden Entwurfs⁴⁾ vor. Er betonte insbesondere, daß durch Annahme des Entwurfs der künftigen Reichsreform nicht vorgegriffen würde. Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu⁵⁾.

3. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN DEUTSCHEN GEMEINDETAG⁶⁾).

Der *Reichsminister des Innern* trug den Inhalt des beiliegenden Entwurfs – Rk. 14208 – vor⁷⁾.

Der *Preußische Finanzminister* beantragte, im § 9 Abs. 2⁸⁾ die Möglichkeit zu schaffen, daß der Reichsminister des Innern den Vorsitz auch dem Innenminister eines Landes als Kommunal-Minister übertragen könne. Insbesondere Preußen als größtes deutsches Land sei daran interessiert. Der *Reichsminister des Innern* erklärte sich hierzu bereit.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers* warf die Frage auf, ob durch den Entwurf nicht die gemeindliche Selbstverwaltung beseitigt würde.

3) Zur *Vorgeschichte*: Am 26. 7. 33 hatte der Reichsstatthalter in Mecklenburg-Schwerin, Lübeck und Mecklenburg-Strelitz, Hildebrandt, an den RK geschrieben: Er habe sich, „wie früher gelegentlich mündlich besprochen“, bei seiner Ernennung zum Regierungskommissar im März 1933 „unverzüglich an die Bearbeitung der Frage des Zusammenschlusses beider Mecklenburg herangemacht“ und könne nunmehr berichten: „Zugestimmt haben diesen meinen Bestrebungen bereits die Vertreter der früheren Deutschnationalen Volkspartei in Mecklenburg-Strelitz und auch in Mecklenburg-Schwerin, ebenso die Ritterschaft beider Länder und weiter die Handwerks- und Handelskammer. Mit diesen Organisationen und Vereinigungen habe ich persönlich verhandelt und in längeren Besprechungen die Situation geklärt. Ferner haben einstimmig zugestimmt beide Landtagsfraktionen. Widerstand besteht nur noch bei einigen Beamten, die sich aber auch schließlich mit der Tatsache abfinden werden.“ – Hierauf hatte Lammers mit Schreiben vom 23. 8. 33 erwidert: Der RK habe keine Bedenken gegen die weitere Förderung des Zusammenschlusses, „unter der Voraussetzung, daß ihm die letzte Entscheidung Vorbehalten bleibt“ (R 43 II/1351, Bl. 15 und 73). – Die Landesgesetze über die Vereinigung beider Mecklenburg wurden von den beiden Landtagen am 13. 10. 33 in Rostock verabschiedet (KAG 1933, S. 1081) und von Hildebrandt am 13. bzw. 24. 10. 33 vollzogen (Amtl. Anzeiger für Mecklenburg-Strelitz, S. 352; RegBl. für Mecklenburg-Schwerin, S. 285). Das Inkrafttreten der Gesetze wurde für den 1. 1. 34 vorgesehen.

4) Hauptbestimmung des vom RIM am 11. 12. übermittelten Entwurfs: „Das Land Mecklenburg-Strelitz wird mit dem Lande Mecklenburg-Schwerin zu einem Lande Mecklenburg vereinigt.“ In der Begründung hieß es nach einleitendem Hinweis auf die von den Landtagen der beiden Mecklenburg beschlossenen Vereinigungsgesetze (s. Anm. 3) u. a.: „Die Vereinigung der beiden Länder hat den Wegfall der Mecklenburg-Strelitzschen Stimme im Reichsrat zur Folge. Eine Verminderung der preußischen Stimmen im Reichsrat (Art. 61 Abs. 1 RV) tritt hierdurch nicht ein.“ (R 43 II/1351, Bl. 111–113).

5) Das Gesetz wurde vom RK am 15. 12. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 1065).

6) Zur vorangegangenen Entwicklung auf dem Gebiet der kommunalen Selbstverwaltung, in deren Mittelpunkt u. a. die Auflösung der sechs großen Spitzenverbände (Dt. Städtetag, Reichsstädtebund, Dt. Landkreistag, Pr. Landgemeindetag West, Dt. Landgemeindetag, Verband der Pr. Provinzen) und die Ende Mai 1933 erzwungene Gründung einer gleichgeschalteten Einheitsorganisation, des „Deutschen Gemeindetages“, gestanden hatten, vgl. Matzerath, Nationalsozialismus und kommunale Selbstverwaltung, S. 98 ff.

7) Der vom RIM am 13. 12. vorgelegte Entwurf erklärte den „Deutschen Gemeindetag“ zum Rechtsnachfolger der aufgelösten kommunalen Spitzenverbände (vgl. Anm. 6), gab ihm den Charakter einer Körperschaft des öffentlichen Rechts und stellte ihn unter die Aufsicht des RIM. Weitere Bestimmungen betrafen seinen organisatorischen Aufbau und seine Finanzgebarung. In der Begründung hieß es: „Auf die fachliche Beratung, den Erfahrungsaustausch und die Gewinnung von Erfahrungen aus der praktischen Arbeit und dem Vollzug der Gesetze kann auch der nationalsozialistische Staat nicht verzichten. Eine Vereinigung der deutschen Gemeinden und Gemeindeverbände zu einem Verband, der diese Aufgaben erfüllt, hat also ihre innere Berechtigung. Erforderlich ist jedoch, daß dieser Verband einer strengen Reichsaufsicht unterstellt wird, damit jedes Gegeneinanderarbeiten in Reich, Ländern und Gemeinden von vornherein unmöglich ist. Nicht nur entbehrlich, sondern geradezu schädlich wäre die Schaffung verschiedener Organisationen für die einzelnen Gruppen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, die schon um ihrer Existenz willen mehr die Gegensätzlichkeit als die Gemeinsamkeit der Aufgaben aller deutschen Gemeinden betonen würden. Deshalb wird ein einheitlicher Verband geschaffen, bei dem alle Erfahrungen, die in den kommunalen Körperschaften gewonnen werden, zusammenlaufen, und dessen sich die Reichs- und Landesbehörden als Informationsquelle bedienen können.“ (R 43 I/1467, Bl. 25–33; einige ergänzende Materialien – u. a. ein diesbez. Gesetzentwurf des Dt. Gemeindetages (2. 6. 33) und ein vom PrIM am 18. 10. 33 vorgelegter „Entwurf eines Gesetzes über die Bildung des ‚Deutschen Gemeindetages‘“ – hierzu in R 43 II/578 a).

8) § 9 Abs. 2 des Entwurfs: „Den Vorsitz in den Sitzungen des Vorstandes und der Fachausschüsse [des Deutschen Gemeindetages] führt der Reichsminister des Innern oder ein von ihm bestellter Vertreter.“

Der *Reichsminister des Innern* verneinte diese Frage und wies darauf hin, daß § 9 Abs. 3 eine weitgehende Lockerung enthält.
Das *Reichskabinett* stimmte sodann dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu⁹⁾).

4. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GENOSSENSCHAFTSGESETZES. [...] ¹⁰⁾

5. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER EINIGE MASSNAHMEN AUF DEM GEBIET DES KAPITALVERKEHRS.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt des beiliegenden Entwurfs – Rk. 14151 – vor¹¹⁾.
Der *Reichsbankpräsident* äußerte schwere Bedenken gegen § 7 des Entwurfs¹²⁾ und bat, diesen Paragraphen ganz zu streichen.
Der *Reichsminister der Justiz* erklärte sich hiermit einverstanden.
Im übrigen stimmte das *Reichskabinett* dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu¹³⁾).

6. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE EINKOMMENSBESTEUERUNG FÜR 1933 ¹⁴⁾

Der *Reichsminister der Finanzen* gab einen Überblick über den Inhalt des Gesetzentwurfs und begründete die Vorlage¹⁵⁾).

⁹⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 15. 12. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 1065). Auf Grund des Gesetzes bestellte Frick am 20. 1. den Münchener OB Fiehler zum Vorsitzenden des Deutschen Gemeindetages und am 13. 2. 34 37 Persönlichkeiten (u. a. die OB Will, Königsberg; Sahm, Berlin; Liebel, Nürnberg; Goerdeler, Leipzig; Strölin, Stuttgart) zu Mitgliedern des Vorstands (R 43 II/578 a, Bl. 68–71). Am 24. 4. 34 erließ der RIM sodann die Satzung des Deutschen Gemeindetages (Text: Pfundtner/Neubert, Das neue Deutsche Recht, I e 1, S. 9–16).

¹⁰⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/350. S. auch RGBl. I, S. 1089.

¹¹⁾ Die in dem Entwurf des RJM vom 11. 12. vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen zogen, so Gürtner in der Begründung, „die notwendigen gesetzgeberischen Folgerungen aus der Tatsache, daß die durch Moratorium und Vollstreckungsschutz festgefrorenen Schuldverhältnisse nach der gegenwärtigen Lage des Kapitalmarktes und in einem Zeitpunkt, in dem alles freigewordene Kapital der Arbeitsbeschaffung zugute kommen soll, noch nicht wieder in Fluß gebracht werden können“. Im einzelnen war vorgesehen: 1. Verlängerung des Kündigungsschutzes für *zinsgesenkte Hypotheken* der NotVO vom 8. 12. 31 (RGBl. I, S. 703) bis zum 31. 12. 34. 2. Verlängerung des *Hypothekensmoratoriums* der NotVO vom 11. 11. 32 (RGBl. I, S. 525) bis zum 1. 4. 35. Dazu Gürtner in der Begründung: „Das Moratorium bezieht sich im wesentlichen auf Hypotheken und Grundschulden an städtischem Grundbesitz. Nach der gegenwärtigen Gesetzeslage könnten die Hypothekengläubiger ihr Kapital zum 1. April 1934 kündigen. Eine Auflockerung dieses Moratoriums ist zur Zeit noch nicht möglich.“ 3. *Ablösung von Grundstückslasten durch Hingabe von Schuldverschreibungen*. In der Begründung hieß es dazu u. a.: Die NotVO vom 8. 12. 31 habe dem Hypothekenschuldner bis zum 31. 12. 33 die Befugnis gegeben, Pfandbriefdarlehen in Pfandbriefen abzulösen. „Die Maßnahme ist seinerzeit getroffen worden, um den Pfandbriefmarkt zu beleben und dem Schuldner eine gewisse Erleichterung zu gewähren. Die gleichen Gründe sprechen jetzt dafür, die Befugnis noch auf kurze Zeit beizubehalten.“ Es werde daher Verlängerung der Befugnis bis zum 31. 8. 34 vorge schlagen (R 43 II/239, Bl. 62–68).

¹²⁾ Nach § 7 sollte der RJM ermächtigt werden, im Einvernehmen mit dem RFM und dem RArbM „Vorschriften zu erlassen, die er für erforderlich erachtet, um die planmäßige Durchführung der Arbeitsbeschaffung durch Instandsetzungs- und Ergänzungsarbeiten an Gebäuden (Abschnitt I, §§ 1, 2 des zweiten Gesetzes zur Verminderung der Arbeitslosigkeit vom 21. September 1933, RGBl. I, S. 651 [vgl. auch Dok. Nr. 212, P. 1, dort bes. Anm. 7]) rechtlich zu sichern. Er kann dabei von bestehenden gesetzlichen Vorschriften abweichen“. Darüber hinaus könne der RJM „insbesondere im Bereich des Zwangsvollstreckungsrechts Vorschriften erlassen, die er für erforderlich hält, damit die Geldgeber, die Mittel zur Arbeitsbeschaffung hergeben oder hergegeben haben, wegen ihrer Forderungen oder Aufwendungen Befriedigung aus dem Grundstück und seinen Nutzungen suchen können“.

¹³⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 20. 12. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 1092).

¹⁴⁾ Den „Referentenentwurf“ eines solchen Gesetzes hatte der RFM am 25. 10. an die Präsidenten der Landesfinanzämter und den Reichsfinanzhof mit dem Ersuchen um „Äußerung“ übersandt. In den hierauf bis zum 10. 11. eingegangenen Stellungnahmen wurde der Entwurf in mancherlei Hinsicht als änderungsbedürftig bezeichnet. Einigen dieser Änderungsvorschläge wurde seitens des RFMin. bei der Schlußredaktion der Vorlage mehr oder weniger weitgehend Rechnung getragen. Mehrere Fassungen des Entwurfs, Stellungnahmen der genannten Behörden und Schriftwechsel zwischen den beteiligten Referaten des RFMin. hierzu in R 2/20388.

¹⁵⁾ In der Begründung zu dem am 7. 12. vorgelegten Entwurf hatte der RFM ausgeführt: „Auf dem Gebiet der Einkommensbesteuerung ist im Rahmen der Steuerreform [vgl. Anm. 7 zu Dok. Nr. 149] eine grundlegende Umgestaltung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Tarifvorschriften, geplant. Das kommende Einkommensteuergesetz kann bei veranlagten Steu-

Der *Preußische Ministerpräsident* wies auf die derzeitige Belastung hin, die gerade bei minderbemittelten Schichten dadurch hervorgerufen werde, daß neben der Belastung durch Abgaben auch noch in erheblichem Umfange sonstige Beiträge und freiwillige Spenden verlangt würden. Allein für die Arbeitsfront werde, soweit er unterrichtet sei, ein Monatsbeitrag von 4,80 RM und für die NSOB ein solcher von 1,40 RM erhoben. Hier sei unbedingt eine Nachprüfung und eine Entlastung erforderlich.

Der *Preußische Finanzminister* machte darauf aufmerksam, daß der Entwurf, was an sich nicht zu vermeiden sei, die bestehende steuerliche Belastung nicht ändere. Mit Rücksicht auf die Erwartungen, die hinsichtlich einer Senkung der Steuern bestünden, halte er es für angebracht, dem Entwurf bei seiner Verabschiedung ein beruhigendes Wort mit auf den Weg zu geben.

Der *Reichskanzler* bemerkte dazu, daß nach seiner Auffassung allenfalls eine Erklärung dahin abgegeben werden könne, daß ein völliger Umbau des Steuersystems beabsichtigt sei¹⁶⁾). Im übrigen sollte man alsbald daran denken, die freiwilligen Abgaben abzubauen¹⁷⁾.

Eine Entschließung hierzu wurde nicht gefaßt.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu¹⁸⁾.

7. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER REISEKOSTENVERGÜTUNG DER BEAMTEN. [...] ¹⁹⁾

8. GESETZENTWURF ÜBER DIE BILDUNG DES ALLER-OHREVERBANDES. [...] ²⁰⁾

9. ENTWURF EINES GESETZES GEGEN WALDVERWÜSTUNG ²¹⁾

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* trug die Vorlage²²⁾ vor.

erpflichtigen auf Steuerabschnitte, die im Kalenderjahr 1933 enden, noch keine Anwendung finden, weil die Lohnsteuer 1933 bereits nach den geltenden alten Tarifsätzen erhoben worden ist. Es muß daher für 1933 eine besondere Regelung getroffen werden.“ Diesem Zweck diene der vorliegende Gesetzentwurf, indem er sich in wesentlichen Teilen an die Regelungen für 1932 anlehne und auch folgende Vorschrift übernehme: „die Zusammenfassung der Beträge an Einkommensteuer, Krisensteuer und Zuschlägen [zur Einkommensteuer für die Einkommen von mehr als 8000 RM] zu einer Einheit in einer Tabelle, aus der die Steuer für die einzelnen Einkommensteuerebenen, je nach Familienstand, abgelesen werden kann. Diese [dem Entwurf beigefügte] Tabelle ist für die Berechnung des Steuerbetrages allein maßgebend“. Darüber hinaus enthalte der Entwurf Neuregelungen zur Frage des Finanzausgleichs und eine Änderung des Gesetzes zur Verminderung der Arbeitslosigkeit vom 1. 6. 33 (RGBl. I, S. 323, 326) dahin, daß der Arbeitgeber ab 1. 7. 33 für jeden vollen Monat, in dem eine Hausgehilfin bei ihm angestellt war, bei Berechnung seines Einkommens einen Betrag von 50 RM abziehen lassen könne (R 43 II/791, Bl. 13–25).

¹⁶⁾ Eine derartige Erklärung nicht ermittelt.

¹⁷⁾ Zur Belastung der Wirtschaft und Arbeitnehmerschaft durch Spenden und Beiträge und zum Abbau dieser Sonderausgaben vgl. Dok. Nr. 303, dort auch Anm. 9 und 11.

¹⁸⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 21. 12. 33 ausgefertigt (RGBl. 1934 I, S. 1).

¹⁹⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/440; R 53/10. S. auch RGBl. 1933 I, S. 1067.

²⁰⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/207 und R 53/22. S. auch RGBl. 1934 I, S. 29.

²¹⁾ Auf die dringende Notwendigkeit gesetzlicher Maßnahmen gegen „Waldverwüstungen“ hatte die Forstabteilung des Amts für Agrarpolitik der NSDAP schon mit Schreiben an den RK vom 15. 6. 33 (Unterschrift: Parchmann) hingewiesen. Vor allem in Nordwestdeutschland habe die Abholzung von „unreifen Beständen einen großen Umfang angenommen, weil infolge der hohen Eisenbahntarife und der niedrigen Grubenholzpreise das große ostdeutsche Kieferngebiet aus der Grubenholzerzeugung ausgeschieden ist, und die Nachfrage nach Grubenholz sich infolgedessen auf die nähere Umgebung des Ruhrreviers konzentriert. Dies hat nicht allein zur Folge, daß junge Bestände bis herunter zu 30 Jahren der Axt verfallen, sondern auch, daß in großem Umfang Fichtenholz als Grubenholz verwertet und dadurch seinem eigentlichen Verwendungszweck als Papierholz entzogen wird. In entsprechendem Umfange muß Papierholz aus dem Auslande eingeführt werden“. Es sei daher dringend geboten, „durch ein Reichsgesetz den Einschlag von Hochwaldbeständen im Alter bis zu 50 Jahren zu untersagen“ (R 43 II/215, Bl. 4).

²²⁾ Der Entwurf des REM vom 29. 9. 33 ging von der Annahme aus, daß „vorzeitige Holznutzungen“ eine „erhebliche Schädigung der Allgemeinheit bedeuten“. Er untersagte daher für den Bereich der nichtstaatlichen Waldungen (67,3% der dt. Gesamtwaldfläche) a) die Abholzung von noch nicht 50 Jahre alten Nadelhochwaldbeständen, b) die Abholzung von mehr als 1/30 des Baumbestandes in Waldungen von 50–100 ha, von mehr als 1/40 des Baumbestandes in Waldungen von mehr als 100 ha (R 43 II/215, Bl. 5–13).

Der *Preußische Ministerpräsident* erklärte, daß er den Erlaß des Gesetzes durchaus begrüße. Er wies darauf hin, daß die verschiedenartige Struktur der Waldungen in den einzelnen Teilen des Reichs eine ergänzende gesetzliche Regelung erforderlich machen werde²³⁾). Er sähe das heute zur Verabschiedung kommende Gesetz als ein Rahmengesetz an, das durch Einzelregelungen ausgefüllt werden müsse. Die Ablösung dieses Gesetzes durch ein Forstkulturgesetz halte er für erforderlich²⁴⁾).

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* stimmte dieser Auffassung zu. Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu²⁵⁾).

10 a) ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN VERKEHR MIT MILCHERZEUGNISSEN,

b) EINES GESETZES ÜBER DEN VERKEHR MIT EIERN²⁶⁾).

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* wies darauf hin, daß es zur Zeit nicht möglich sei, mit den bisher üblichen handelspolitischen Methoden handelsvertragliche Vereinbarungen mit den ausländischen Staaten zustande zu bringen. Mit den beiden Gesetzen sollen deshalb Monopole geschaffen werden, die zu einer Regelung der Einfuhrfrage allein geeignet seien. Obwohl er ein Gegner der Monopole sei, trete er für die vorgesehene Regelung im Interesse der Außenpolitik des Reiches ein. Er verkenne nicht, daß mit dieser Regelung innerwirtschaftliche Schwierigkeiten verknüpft wären. Diese müßten jedoch aus den vorgenannten Gründen in Kauf genommen werden. Staatssekretär Dr. Posse brachte zum Ausdruck, daß die in den beiden Gesetzentwürfen vorgesehenen Maßnahmen die einzige Möglichkeit zur Führung der Handelspolitik gäben. Nur über den Weg monopolartiger Regelungen sei es möglich, Handelsverträge zu schließen.

Der *Reichsminister des Innern* wies darauf hin, daß dieser Weg bereits im Sommer 1933 von Reichsminister Dr. Hugenberg mit dem Obstgesetz vorgezeichnet worden sei²⁷⁾). Er betonte die Notwendigkeit, den innerwirtschaftlichen Verkehr nicht unnötig zu erschweren.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erwiderte hierauf, daß der innerwirtschaftliche Verkehr so ungebunden wie nur irgend möglich gestaltet werden solle.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* brachte zum Ausdruck, daß er den Erlaß der beiden Gesetze insbesondere deswegen begrüße, weil die bisherigen handelsvertraglichen Methoden nicht zum Ziele geführt hätten.

²³⁾ Vgl. unten Anm. 25.

²⁴⁾ S. das „Forstliche Artgesetz“ vom 13. 12. 34 (RGBl. I, S. 1236).

²⁵⁾ Das Gesetz wurde vom RK erst am 18. 1. 34 vollzogen (RGBl. I, S. 37). Lammers vermerkte unter dem 12. 1.: REM Darré und Oberförster Parchmann würden dem RK am 17. 1. „nochmals über diesen Gesetzentwurf, gegen dessen Unterzeichnung der Herr Reichskanzler Bedenken hatte, Vortrag halten“ (R 43 II/215, Bl. 43). Über den Inhalt dieser Bedenken nichts ermittelt. – Zur Durchführung des Gesetzes in Preußen s. die VO des PrMinPräs. vom 24. 2. 34 (Pr. Gesetzssammlung, S. 70).

²⁶⁾ Beiden Gesetzentwürfen, vorgelegt vom REM am 8. 12. 33, lag der Gedanke zugrunde, durch Schaffung von zentralen Überwachungs- und Verteilungsstellen („Reichseierstelle“, „Reichsmilchstelle“) der bis dahin regellosen Einfuhr dieser Erzeugnisse entgegenzuwirken und eine dauernde Ordnung des inneren Marktes herbeizuführen. In der Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über den Verkehr mit Eiern hieß es (inhaltlich fast völlig übereinstimmend mit der Begründung zum Gesetzentwurf betr. Verkehr mit Milcherzeugnissen): Die Reichseierstelle habe alle innerhalb des Reichsgebiets „auf den Markt kommenden Eier einheitlich zu erfassen und in den Verkehr zu bringen. Erfasst werden sollen sowohl die Inlandseier als die Auslandseier. Auf diese Weise wird es möglich sein, die marktstörenden Wirkungen eines unregelmäßigen Angebots von Eiern zu beseitigen und, soweit insbesondere die Auslandseier in Frage kommen, durch Erhebung des Unterschiedsbetrags zwischen dem Weltmarktpreis und Inlandpreis dem Preisdruck der Einfuhr entgegenzuwirken. Eine Beeinträchtigung des Wirtschaftsverkehrs ist durch die vorgesehene Regelung nicht geplant, insbesondere soll der Handel bei der Einfuhr und dem Vertrieb von Eiern nicht ausgeschaltet werden.“ Auf der Grundlage der vorgesehenen Regelungen für Eier und Milcherzeugnisse sei eine „grundsätzliche Einigung mit den Niederlanden bei den gegenwärtig schwebenden Wirtschaftsverhandlungen [vgl. Dok. Nr. 288] bereits erzielt worden“. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetze werde von „handelspolitischen Erwägungen“ abhängig zu machen sein (R 43 II/219, Bl. 128–137; R 43 II/199, Bl. 190–200).

²⁷⁾ Gemeint ist offenbar das Gesetz zur Regelung des Absatzes von Erzeugnissen des dt. Gartenbaus vom 13. 7. 33 (RGBl. I, S. 463). REM Hugenberg hatte einen diesbez. Entwurf bereits am 22. 4. 33 vorgelegt. Vgl. Dok. Nr. 134, P. 5, dort bes. Anm. 14.

Er bäte jedoch, daß der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, bevor er seine Zustimmung zu den in den §§ 6 der beiden Gesetze²⁸⁾ genannten Maßnahmen erteilt, sowohl mit dem Auswärtigen Amt als auch mit dem Reichswirtschaftsministerium in Verbindung treten solle, soweit es sich um Angelegenheiten handle, die auf den auswärtigen Handel Rückwirkungen haben können.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erklärte sich hiermit einverstanden.

Der *Reichsminister der Finanzen* regte an, im Satz 2 des § 8 der beiden Gesetze²⁹⁾ statt „im Benehmen“ zu setzen „im Einvernehmen“.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* erklärte sich auch hiermit einverstanden.

Das *Reichskabinett* stimmte den beiden Vorlagen mit der vorstehenden Abänderung zu³⁰⁾).

11. ENTWURF EINES GESETZES ZUR SICHERUNG DER DÜNGEMITTEL- UND SAATGUTVERSORGUNG.

[...]³¹⁾

12. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER SPAR- UND GIROKASSEN, KOMMUNALE KREDITINSTITUTE UND GIROVERBÄNDE SOWIE GIROZENTRALEN.

[...]³²⁾

13. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES PRIVATNOTENBANKGESETZES³³⁾.

Staatssekretär Dr. Posse trug die Vorlage³⁴⁾ vor.

28) In den fast völlig gleichlautenden §§ 6 hieß es: Der REM könne die ihm „zustehenden Befugnisse auf einen Beauftragten übertragen. Die Maßnahmen des Beauftragten bedürfen der Zustimmung des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft.“

29) Die fast völlig gleichlautenden §§ 8: „Die Überschüsse der Reichsstelle, die sich aus der Übernahme und der Abgabe der aus dem Zollausschlußgebiet eingeführten Eier [bzw. Milcherzeugnisse] ergeben, fließen in die Reichskasse. Die Verwendung der sonstigen Überschüsse der Reichsstelle regelt der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft im Benehmen mit dem Reichsminister der Finanzen.“

30) Die Gesetze wurden vom RK am 20. 12. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 1993/4). Zur Errichtung der Reichsstelle für Eier und der Reichsstelle für Milcherzeugnisse, Öle und Fette (vgl. Anm. 4 zu Dok. Nr. 69 und Dok. Nr. 193, P. 35) s. die VOen des REM vom 21. 12. 33 (RGBl. I, S. 1104 und 1109). Zum weiteren Ausbau der Eier- und Milchwirtschaftsorganisation einige Materialien in R 43 II/199 und 219.

31) Aktenmaterial hierzu in R 43 II/198 und R 53/29. S. auch RGBl. 1933 I, S. 1095.

32) Aktenmaterial hierzu in R 43 II/240 und R 53/13. S. auch RGBl. 1933 I, S. 1080.

33) Gemäß Privatnotenbankgesetz vom 30. 8. 24 (RGBl. II, S. 246), das in Durchführung des Dawes-Plans erlassen worden war, waren neben der Rbk folgende Banken zur Ausgabe von Noten berechtigt: Bayerische Notenbank München, Sächsische Bank Dresden, Württembergische Notenbank Stuttgart, Badische Bank Mannheim.

34) Einzige Bestimmung des vom RWiM am 11. 12. vorgelegten Entwurfs: „Die Befugnis [der Privatnotenbanken] zur Notenausgabe erlischt mit dem 31. Dezember 1935, ohne daß daraus ein Anspruch auf Entschädigung entsteht.“ In der Begründung wurde dargelegt: Nach dem Privatnotenbankgesetz (Anm. 33) sei die RReg. berechtigt, „erstmalig zum 1. Januar 1935, alsdann von 10 zu 10 Jahren unter Einhaltung einer einjährigen Kündigungsfrist mit Zustimmung des Reichsrats die Befugnisse zur Notenausgabe ganz oder zum Teil entschädigungslos aufzuheben. Es erscheint nicht vertretbar, die zur Zeit bestehende Kündigungsmöglichkeit ablaufen zu lassen. Eine Bindung des Notenprivilegs auf weitere 10 Jahre wäre im Hinblick auf die schwebende Reichsverfassungsreform nicht erträglich. Auch ist vom Standpunkt der Wirtschaft ein Bedürfnis für eine langzeitige Aufrechterhaltung der Sonderstellung der süddeutschen Länder und Sachsens auf dem Gebiete der Versorgung mit Notenbankkredit nicht anzuerkennen. Die Reichsbank ist ohne Schwierigkeiten in der Lage, die genannten Wirtschaftsgebiete [...] ausreichend mit Notenbankkredit zu versorgen.“ Die von der Kündigung betroffenen Banken (Anm. 33) „brauchen jedoch nicht zu liquidieren, sondern können in anderer Form, sei es als selbständige Institute – Regionalbanken – oder in Anlehnung an bestehende Kreditinstitute, weiter bestehen“ (R 43 I/668, Bl. 46–49).

Der *Reichsbankpräsident* wies darauf hin, daß seitens der Reichsbank für die Erleichterung der Abwicklung Vorsorge getroffen sei. Die Banken würden auch weiterhin in der Lage sein, Kredite zu geben. Ihr Fortbestand sei auch hierdurch gesichert. Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu³⁵⁾).

14. ENTWURF DES KALIWIRTSCHAFTSGESETZES.

[...] ³⁶⁾

15. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE SCHAFFUNG EINER REICHSSTELLE FÜR DEVISEN-BEWIRTSCHAFTUNG.

Staatssekretär Dr. *Posse* trug die Vorlage³⁷⁾ vor.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, daß er voraussetze, daß für das Reich durch die vorgesehene Organisation weder personelle noch sachliche Belastungen entstehen würden.

Staatssekretär Dr. *Posse* erwiderte, daß diese Voraussetzung vorläge.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu³⁸⁾).

16. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DER GEWERBEORDNUNG FÜR DAS DEUTSCHE REICH.

Staatssekretär *Feder* trug die Vorlage vor. Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu³⁹⁾).

17. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER SCHIEDSABREDEN IN KARTELLVERTRÄGEN.

[...] ⁴⁰⁾

³⁵⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 18. 12. 33 ausgefertigt (RGBl. II, S. 1034).

³⁶⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/488 a und R 53/13. S. auch RGBl. II, S. 1027.

³⁷⁾ In dem Entwurf (eingebracht vom RWiM am 12. 12.) war vorgesehen: Der RWiM kann die Befugnisse und Aufgaben, die ihm gemäß VO über Devisenbewirtschaftung vom 23. 5. 32 (RGBl. I, S. 231) und Gesetz über Zahlungsverbindlichkeiten gegenüber dem Ausland vom 9. 6. 33 (RGBl. I, S. 349) obliegen, auf eine „Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung“ übertragen. Zur Notwendigkeit dieser Maßnahme der RWiM in der Begründung: „Die einschneidende Bedeutung der behördlichen Überprüfung des gesamten Zahlungsverkehrs mit dem Ausland für die deutsche Wirtschaft und die vielseitigen Auswirkungen der sich immer feiner entwickelnden devisenrechtlichen Vorschriften haben dazu geführt, daß das Reichswirtschaftsministerium in wachsendem Maße nicht nur mit grundsätzlichen Fragen der Devisenbewirtschaftung befaßt wird, sondern auch Einzelentscheidungen auf diesem Gebiet zu treffen hat. Diese Tätigkeit geht über den normalen Aufgabenkreis eines Reichsministeriums weit hinaus. Da die Devisengesetzgebung voraussichtlich noch auf längere Zeit aufrecht erhalten werden muß und mit einer Lockerung der Praxis der Devisenbewirtschaftung zunächst nicht gerechnet werden kann, ist es erforderlich, die zentrale Handhabung der Devisenbewirtschaftung nunmehr vom Reichswirtschaftsministerium abzutrennen, soweit das mit der Natur der hier vorliegenden Aufgaben vereinbar ist.“ Die neuzubildende Reichsstelle solle dem RWiM unterstehen und die „sachliche Spitze“ für die Landesfinanzämter (in ihrer Eigenschaft als Devisenstellen) bilden. Sie werde im Einvernehmen mit dem RFM und dem REM Richtlinien für die Devisenbewirtschaftung aufstellen (R 43 II/809, Bl. 18–21).

³⁸⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 18. 12. ausgefertigt (RGBl. I, S. 1079).

³⁹⁾ Der vom RWiM am 12. 12. übermittelte Entwurf sah zwei Ergänzungen der Gewerbeordnung vor: 1. die Einführung einer gewerbepolizeilichen Genehmigungspflicht für die Aufstellung von Spielautomaten auf öffentlichen Plätzen; 2. eine Bestimmung über den strafrechtlichen Schutz der Berufsbezeichnung „Wirtschaftsprüfer“ (R 43 II/285, Bl. 7–11). – Das Gesetz wurde vom RK am 18. 12. 33 ausgefertigt (RGBl. I, S. 1080).

⁴⁰⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/359 und R 53/13. S. auch RGBl. 1933 I, S. 1081.

18. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BEISITZER DER ARBEITSGERICHTS- UND SCHLICHTUNGSBEHÖRDEN UND DIE VERTRETER BEI DEN FACHAUSSCHÜSSEN FÜR HAUSARBEIT SOWIE ÜBER BETRIEBSVERTRETUNGEN.

[...] ⁴¹⁾

19. ENTWURF EINER VIERTEN VERORDNUNG ÜBER DIE ZULASSUNG ZUR PROZESSVERTRETUNG VOR DEN ARBEITSGERICHTSBEHÖRDEN.

Die Vorlage ist zurückgestellt ⁴²⁾.

20. Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE REICHLUFTFAHRT-VERWALTUNG.

Der *Reichsminister der Luftfahrt* trug den Inhalt des beiliegenden Entwurfs – Rk. 14297 – vor ⁴³⁾. Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu ⁴⁴⁾.

21. Außerhalb der Tagesordnung: ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ÜBER DEN LANDWIRTSCHAFTLICHEN VOLLSTRECKUNGSSCHUTZ.

Der *Reichsminister der Justiz* trug den Inhalt des beiliegenden Entwurfs – Rk. 14253 – vor. Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der beiliegenden Fassung zu ⁴⁵⁾.

⁴¹⁾ Aktenmaterial hierzu in R 43 II/549 und 555. S. auch RGL. 1933 I, S. 1117.

⁴²⁾ Zur Kabinettsberatung s. Dok. Nr. 346, P. 7.

⁴³⁾ Hauptbestimmungen des am 15. 12. vorgelegten Entwurfs: 1. Übertragung aller bisher von Landesbehörden im Bereich der Luftfahrt ausgeübten Hoheitsbefugnisse (u. a. Luftpolizei; Wetter-, Fernmelde-, Peildienst) auf das Reich; 2. Verbot der unbefugten Herstellung von Luftbildaufnahmen; 3. „Das Reich kann gegen angemessene Entschädigung [...] das Recht zum Betrieb von Luftfahrtunternehmen, Flughäfen, Flugsicherungseinrichtungen sowie Ausbildungsunternehmen (Luftfahrerschulen) und Forschungsanstalten [...] oder das Eigentum oder sonstige Rechte an Anlagen dieser Unternehmen und an ihren dem Betrieb dienenden Gegenständen“ übernehmen (R 43 II/696, Bl. 33–42).

⁴⁴⁾ Das Gesetz wurde vom RK am 15. 12. 33 ausgefertigt (RGL. I, S. 1077). Zur Durchführung verfügte der RIM durch VO vom 18. 4. 34 die Einrichtung von 16 Luftämtern als nachgeordnete Behörden des Reichsministers der Luftfahrt (RGL. I, S. 310). Das Gesetz und seine Durchführungsverordnung bildeten eine wichtige Voraussetzung für den getarnten Aufbau der zahlreichen Kommandobehörden der Luftwaffe. Vgl. dazu Völker, Die Deutsche Luftwaffe 1933–1939, S. 35 ff.; Köhler/Hummel, Die Organisation der Luftwaffe 1933–1939, in: Handbuch zur deutschen Militärgeschichte, Bd. VII, S. 516 ff.

⁴⁵⁾ Der Entwurf des RJM vom 12. 12. bestimmte, daß mit Wirkung vom 1. 1. 34 für landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische Grundstücke die Vorschriften der VO über Maßnahmen auf dem Gebiete der Zwangsvollstreckung vom 26. 5. 33 (vgl. Anm. 5 zu Dok. Nr. 134) gelten sollten, jedoch mit Ausnahme der Erbhöfe (vgl. Anm. 3 und 9 zu Dok. Nr. 217) und derjenigen Betriebe, die nach den Bestimmungen des Schuldenregelungsgesetzes vom 1. 6. 33 (vgl. Dok. Nr. 150, P. 2) und der Osthilfegesetzgebung (vgl. Anm. 7 zu Dok. Nr. 8) bereits entschuldet wurden oder nicht mehr entschuldet werden konnten. Außerdem waren Vorschriften enthalten über die „einstweilige Einstellung“ von Zwangsversteigerungs- und Zwangsvollstreckungsverfahren, wenn die Nichterfüllung von Verbindlichkeiten auf außergewöhnlichen Verlusten (u. a. durch Unwetter, Viehseuchen) beruhte (R 43 II/193, Bl. 35–41). –Das Gesetz wurde vom RK am 27. 12. 33 ausgefertigt (RGL. I, S. 1115).

Zitierhinweis

Nr. 274 Kabinettsitzung vom 15. Dezember 1933, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d274>